

1003428-90.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - furto de aparelho celular em nosocômio (UTI) - inexistência de contrato de depósito - objeto do contrato consiste em prestação de serviços médico-hospitalares e não guarda de objetos - ausência de prova de que o furto tenha ocorrido nas dependências do hospital - dever de guarda da paciente - sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga - SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1003428-90.2022.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003428-90.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Nilza Prata Bellini

Requerido:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagnide

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NILZA PRATA BELLINI em face de IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNIDE, alegando, em síntese, que acompanhava sua mãe, que estava internada e que deixou seu celular em uma mesinha e adormeceu. Quando acordou, observou que seu celular havia sido subtraído. Disse que solicitou as imagens de segurança ao hospital, contudo, lhe foi negado. Mencionou que havia adquirido recentemente o celular e que pagou por ele R\$ 3.199,00. À luz do Código de Defesa do Consumidor, pretende a reparação pelos danos materiais sofridos, bem como indenização por danos morais, no valor mínimo de R\$ 10.000,00. Juntou documentos (fls. 11/20).

Devidamente citada (fls. 26), a requerida apresentou contestação (fls. 27/36), alegando, em suma, que ao tomar conhecimento do acontecido, orientou a autora a

registrar os fatos à polícia e disponibilizou à autoridade policial as imagens da câmera de segurança. Afirmou que o celular não foi entregue à guarda da ré e que não possui responsabilidade pelo objeto. Disse ter havido culpa exclusiva da vítima. Requereu sobrestamento do feito até o julgamento dos autos n. 1504159-29.2022.8.26.0619.

Houve réplica (fls. 41/46), com a juntada de novos documentos (fls. 47/54).

A parte ré apresentou rol de testemunhas (fls. 55/56).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas, bastando os documentos juntados e as alegações das partes para o pronto desate do litígio.

Importa destacar que o julgamento antecipado no presente caso não configura, de forma alguma, cerceamento de defesa, eis que compete ao Juiz, destinatário da prova que é, com fundamento na teoria do livre convencimento motivado, valorar e determinar a produção das provas que entender necessárias ao seu convencimento, indeferindo as que reputar inúteis.

Nas palavras de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO: “para a compreensão do 'julgamento antecipado da lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele – o destinatário da prova. É o magistrado quem tem que se convencer da veracidade das alegações trazidas a seu conhecimento pelo autor, pelo réu e por eventuais terceiros. É ele que, desenvolvendo cognição estará pronto, ou não, para o julgamento, isto é, para acolher ou deixar de acolher o pedido do autor (ou, se for o caso do réu) e prestar a tutela jurisdicional respectiva” (In Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 2. 4ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 255).

E continua: “nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das 'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinatória'” (op. cit.).

Destaca-se, ainda, que a prova oral não seria útil no presente caso, já que os fatos não são motivo de controvérsia e o debate se dá, notadamente, quanto a responsabilidade da ré pelo dano material que a autora alega ter amargado.

Ademais, não há que se falar em sobrestamento do feito, eis que o julgamento deste, que apura responsabilidade civil da ré, não depende do resultado de eventual ação a ser proposta nos autos criminais n. 1504159-29.2022.8.26.0619, diante dos motivos que serão a seguir destacados.

Assim, passa-se à análise do mérito.

No mérito, o pedido é improcedente.

Ainda que a relação entre as partes seja de consumo, não sendo verossímeis as alegações da parte autora, conforme se observará adiante, incabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale mencionar que “A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.” (AgRg no AREsp 527866 / SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. J. 05/08/2014).

Nesse sentido, compete a cada parte, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações.

Restou incontroversa a ocorrência da subtração do celular da autora nas dependências do estabelecimento da ré.

A controvérsia reside, todavia, na responsabilidade da parte requerida pelos danos

apontados na inicial.

Como cediço, nos casos sob a ótica da legislação consumerista, a indenização por danos materiais e morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.

Assim, em que pese os danos sofridos pela autora, tem-se que não demonstrada qualquer responsabilidade pela parte ré.

Inicialmente, cumpre ressaltar que sequer foi ventilada nos autos a possibilidade do autor da lesão ser, eventualmente, um preposto/funcionário da parte ré.

Outrossim, compete ao hospital o tratamento médico ao paciente, não a guarda de objetos ou de seus acompanhantes. Assim, não cabe à parte ré o dever de zelo e guarda dos objetos de uso pessoal das pessoas que ali frequentam.

Frise-se que o §1º do artigo 14 do CDC dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

Assim, o dispositivo legal revela que a responsabilidade objetiva do fornecedor somente se aplica em relação aos riscos que razoavelmente se espera da atividade desenvolvida.

Diante dessa análise, é possível afirmar que a atividade da ré não é potencialmente causadora de risco de crime patrimonial. Com efeito, a atividade desenvolvida pelo nosocômio não se equipara a de um hotel. Não há entre o hospital e seus pacientes/acompanhantes contrato de depósito firmado, já que a internação decorre da necessidade do tratamento e sua atividade não implica em dever de guarda de objetos.

Assim, a responsabilidade de guarda e vigilância quanto aos bens pessoais é exclusivamente dos pacientes e respectivos acompanhantes.

Ademais, o aparelho celular da autora encontrava-se em local de fácil acesso de qualquer pessoa que ingressasse no local - na mesinha do quarto (fl. 02) - não competindo ao hospital a responsabilidade pela falha na vigilância de seus próprios bens.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - furto de aparelho celular em nosocômio (UTI) - inexistência de contrato de depósito - objeto do contrato consiste em prestação de serviços médico-hospitalares e não guarda de objetos - ausência de prova de que o furto tenha ocorrido nas dependências do hospital - dever de guarda da paciente - sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004333-78.2015.8.26.0704; Relator (a): Virgínia Maria Sampaio Truffi; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional XV - Butantã - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/04/2016; Data de Registro: 09/05/2016). Destaquei.

INDENIZATÓRIA - furto nas dependências do hospital - fortuito externo - rompimento do nexo de causalidade - dever de indenizar afastado - Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002267-13.2015.8.26.0068; Relator (a): Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Barueri - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2015; Data de Registro: 04/09/2015)

APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Morais Alegação de tentativa de furto nas dependências da ré Sentença de improcedência - Inconformismo Inexistência de dever de guarda por parte do hospital Culpa exclusiva da vítima - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000646-88.2014.8.26.0038; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2015; Data de Registro: 29/01/2015). Destaquei.

REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE CELULAR OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL SE RESPONSABILIZOU PELA GUARDA DO OBJETO FURTADO OU DE PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do hospital por serviço alheio à sua atividade-fim, voltada à proteção, recuperação e promoção

da saúde do consumidor, depende da aferição das circunstâncias do caso concreto, que possam evidenciar, por exemplo, dever de guarda e vigilância assumidos previamente pela administração do nosocômio, o que não ocorreu. 2. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, se o hospital réu - fornecedor dos serviços médicos prestados - não concorreu para a ocorrência do dano - furto de celular pertencente à paciente nas dependências do nosocômio -, seja porque não assumiu a guarda do objeto furtado, ou pela ausência de prova de participação de empregado do réu no evento danoso. 3. Apelação improvida (Acórdão 788423, 20130110987635APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 19/5/2014. Pág.: 236).

Responsabilidade civil Furto em quarto de hospital Responsabilidade do hospital em garantir a segurança dos pacientes não os exime, tampouco seus acompanhantes, de cuidar de seus pertences O paciente ali está apenas para que lhe sejam prestados serviços médicos, não havendo depósito legal de seus pertences nem estrutura formulada para a guarda desses bens Furto decorreu da distração e da falta de vigilância da autora, a quem incumbia a guarda de seus objetos pessoais Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0003691-04.2013.8.26.0572; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2014; Data de Registro: 14/07/2014). Destaquei.

Portanto, caracterizada a culpa exclusiva da vítima, inexiste responsabilidade da ré pelos danos materiais por aquela sofridos.

De outro giro, como é sabido, dano moral pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Destaca-se a conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho, para quem "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." ("Programa de Responsabilidade Civil", 2ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 78).

Ocorre que, na hipótese dos autos, não ficou demonstrado qualquer atitude da ré que tenha implicado em prejuízo moral ou psicológico à autora.

Ora, o ônus da prova em tal caso pertence à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preleciona, acerca do tema, Vicente Greco Filho:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito." (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, v. II, 1996, p. 204).

Simples alegação do fato, portanto, não basta para que o Julgador o enquadre na norma jurídica. Imprescindível à comprovação de veracidade da qual se extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas, o que não se tem nos autos.

Com efeito, não se vislumbra a conduta da requerida a ensejar indenização por danos morais, pois isso somente seria possível caso constatada conduta discriminatória ou que ensejasse humilhação ou ofensa à requerente, o que não se configurou.

Nessa senda, não vislumbro a inequívoca ocorrência do ato ilícito por parte da requerida, que é pressuposto essencial à pretendida reparação, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado na presente

ação ajuizada por NILZA PRATA BELLINI em face do IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNIDE. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando a gratuidade processual deferida (fls. 21).

Oportunamente, ao arquivo, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Taquaritinga, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA